栾川县白土镇槲树庙村村民自建房“8·23”一般房屋坍塌伤害事故调查报告

2023年8月23日10:00许，栾川县白土镇槲树庙村杨岭组发生一起房屋坍塌事故，造成1人死亡3人受伤，直接经济损失129万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号），县政府成立了由县应急管理局牵头，县纪委、县检察院、县公安局、县总工会、县住房和城乡建设局、县人社局、县科技工信局、县自然资源局、白土镇人民政府为成员单位的事故调查组，并抽调安全技术专家和住建行业专家参与事故原因分析，依法对该起事故进行调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的要求和“四不放过”的原则，迅速开展各项调查工作。通过周密细致的现场勘查、调查取证、查阅资料并询问有关当事人，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，总结了事故教训，提出了防范措施及整改建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

贾某会（房屋所有者），现年51岁，非党员，家住栾川县白土镇槲树庙村杨岭组一号，自2018年5月至今担任槲树庙村杨岭组组长。2023年6月，贾某会在未申请办理任何土地使用规划和住房建筑准许等相关手续的情况下，与没有施工总承包资质的李某军私人建筑队口头约定（因二人认识多年，未签订相关协议），在位于槲树庙村杨岭组本人的自留地自行组织建筑一层钢结构房屋按平方米结算，包工包料，竣工后依实结算。

（二）事故发生单位基本情况

李某军（施工方包工头），现年42岁，非党员，家住栾川县狮子庙镇王府沟村河东33号。2023年6月，李某军在没有施工总承包资质的情况下，私自承建了贾某会的一层钢结构建房工程。李某军聘用了7名施工人员开始施工，所聘用人员没有钢结构施工经验，没有电焊作业操作证，没有登高作业证，也没有经过任何安全技术交底。

（三）事故发生经过

2023年8月23日，在没有安全设施和设计图纸的情况下，贾某会的一层自建房钢结构框架已经全部完成。8月23日6:00多准备浇筑现浇板，王某敏（死者）、李某仁（伤者）、王某全（伤者）、亢某旺（伤者）4名施工人员在屋顶施工摊料，孙某红和其他两名施工人员在下边拌料、供料。10:00许，贾某会去工地旁边取东西，听见很大一声震动，看到伸出的悬挑梁从根部断裂，4名施工人员从一楼顶板上坠落（距离地面高度约3.5米），4人身上当时都是混凝土，没看见有明显外伤，都还处于清醒状态，孙某红当即拨打了

120 急救电话，约 15 分钟后，白土镇卫生院两辆救护车到达现场，将 4 人拉到白土镇卫生院，经初步诊断王某敏伤情比较严重，随即转至县人民医院急救中心。王某全腰椎骨变形，亢某旺骨盆骨折，李某仁软组织损伤，三人在县人民医院住院治疗，无生命危险；当天 13：00 许，王某敏抢救无效死亡。

（四）事故现场情况事故

地点为白土镇槲树庙村杨岭组。



图片 1 发生事故的房屋



图片 2 事故发生位置

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

王某敏，男，家住河南省栾川县白土镇马超营村，身份证号：410324xxxxxxxx2212。李某军私人建筑队聘用人员，在事故中死亡。

王某全，男，家住河南省栾川县白土镇歇脚店村，身份证号：410324xxxxxxxx2230。李某军私人建筑队聘用人员，在事故中受伤。

亢某旺，男，家住河南省栾川县白土镇歇脚店村，身份证号：410324xxxxxxxx2111。李某军私人建筑队聘用人员，在事故中受伤。

李某仁，男，家住河南省栾川县白土镇马超营村，身份证号：410324xxxxxxxx2218。李某军私人建筑队聘用人员，在事故中受伤。

根据人身伤亡支出、善后处理支出、财产损失等费用计算，该事故造成直接经济损失129万元。

（六）其他情况

事故发生当天，天气晴朗无降雨，无气象灾害预警信号，排除自然灾害引发的事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2023年8月23日事故发生后，贾某会、李某军二人均未按照程序进行事故上报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人孙某红立即拨打120急救电话，15分钟后白土镇卫生院救护车到达现场。经白土镇卫生院初步诊断，王某敏伤情较重，随即将四人转县人民医院急救中心救治。

（三）医疗救治和善后情况

2023年8月23日13:00分许，经栾川县人民医院急救中心医生确诊王某敏死亡。8月26日，经白土镇人民政府协调，李松某军与死者家属就赔偿事宜达成一致，一次性赔偿103万元，死者家属情绪稳定；2023年11月，李某军与三名伤者经协商就赔偿事宜达成一致，一次性赔偿王某全7.5万元、亢某旺6.5万元、李某仁2万元。

三、相关单位履行安全监管工作情况

（一）白土镇人民政府村镇规划建设办公室

依据《中华人民共和国土地管理法》《河南省农村宅基地和村民自建住房管理办法》对农村自建住房进行日常管理工作。

村镇规划建设办公室未收到贾某会办理《建设工程规划许可证》的相关申请。

（二）白土镇人民政府综合行政执法大队

依据《中华人民共和国土地管理法》对辖区内违法建设、违法用地行为监督执法。

2023年8月17日综合行政执法大队在日常巡查过程中发现贾某会非法使用土地违建，栾川县白土镇人民政府依据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条之规定，对贾某会作出《栾白政责改〔2023〕1号》的责令（限期）改正违法行为通知书，要求贾某会立即停止违法行为，并于2023年8月20日前恢复土地原貌。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因分析

经调查和专家综合分析论证，钢结构房没有安全设施和设计图纸，悬挑梁与钢柱连接部位设计错误，悬挑梁根部没有加腋板，也没有加焊楔形盖板加强悬挑梁根部与柱的刚性连接，没有进行结构安全计算，电焊工没有特种作业上岗证，焊缝没有经过探伤检测，没有经过验收。受力最大的悬挑梁根部成了最薄弱部位，悬挑梁受到的荷载超过了其具有的承载能力，直接导致悬挑梁从根部断裂，上面作业施工人员随混凝土、钢筋网片一同坠落。

（二）间接原因分析

（1）李某军未取得相应的建筑资质，自行设计钢结构并组织施工建设。

（2）施工人员未经安全教育培训，安全意识淡薄，在作业过程中未配戴必要的劳动防护用品。

（3）施工队未按照白土镇人民政府下发的整改意见进行停工整改。

（三）事故性质

经过事故调查组综合分析认定，白土镇槲树庙村村民自建房“8·23”房屋坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

事故调查组结合调查中查明的事故原因及认定的事故性质，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，对事故责任单位和相关责任人员提出如下处理建议：

（一）建议追责单位（1个）

白土镇人民政府综合行政执法大队，在对贾某会自建房违法行为查处过程中，从8月17日发现贾某会违法建筑并下达停工通知等措施，事后跟踪督促不到位，致使违法建房行为依然存在，查处不彻底，最后发生事故。建议白土镇人民政府向栾川县人民政府做出书面检查。

（二）建议追责的人员（5人）

（1）贾某会，现年51岁，身份证号：410324xxxxxxxx7537，非党员，家住栾川县白土镇槲树庙村杨岭组一号，在建筑自建房过程中，未取得建设工程规划许可证，未按照白土镇人民政府下发的整改意

见进行停工整改，继续组织施工人员进行建设；事故发生后，未按规定上报生产安全事故，对事故负有责任。建议栾川县白土镇人民政府依法依规进行处理。

（2）李某军，现年42岁，身份证号：410324xxxxxxxx1916，非党员，家住栾川县狮子庙镇王府沟村河东33号，未取得相应建筑施工资质，承揽住房建设工程并组织不具备相应建筑施工资质人员进行施工作业；未按规定对施工人员进行安全教育培训，施工现场没有安全防护措施；事故发生后，未按规定上报生产安全事故，对事故负有责任。建议栾川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条“生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定进行行政处罚。

（3）王某洁，男，现年39岁，中共党员，栾川县白土镇人民政府党委委员、武装部长，分管安全生产工作（槲树庙村包村领导），在查处分包片区内贾某会自建房违法违规行为时，查处不及时、不彻底，未能及时消除隐患。建议向栾川县人民政府做出深刻书面检查。

（4）梁某林，男，现年47岁，中共党员，栾川县白土镇人民政

府国土规划所副所长，在查处分包片区内贾某会自建房违法违规行为时，查处不及时、不彻底，未能及时消除隐患。建议白土镇纪委对其诫勉处理。

（5）程某鑫，男，现年43岁，中共党员，栾川县白土镇人民政府综合行政执法大队队员，在查处分包片区内贾某会自建房违法违规行为时，查处不及时、不彻底，未能及时消除隐患。建议白土镇纪委对其诫勉处理。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取“8·23”事故教训，引以为戒、举一反三，严格落实生产经营单位安全生产主体责任和有关部门监管责任，切实加强建筑行业安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，提出以下防范措施和建议：

（一）提升政治站位，树立安全发展理念

各乡镇（街道、示范区）、农业农村、住建、自然资源等部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要批示指示精神，围绕《河南省落实落细安全生产“三管三必须”若干规定》和《洛阳市落实落细安全生产“三管三必须”若干规定》，贯彻落实省、市、县三级党委政府关于安全生产决策部署和工作会议精神，牢固树立安全发展理念。结合工作实际，组织开展农村自建房安全专题研讨，完善体制机制，厘清相关部门安全监管责任。深刻汲取事故教训，举一反三、引以为戒，有效防范安全生产风险，坚决遏制生产安全事故，确保人民群众生命财产安全。

（二）深化全县自建房安全专项整治

各乡镇（街道、示范区）、农业农村、住建、自然资源等部门要深入分析事故原因，**一要**做好源头防控，县住建局牵头，乡政府和村“两委”配合，因地制宜广泛深入开展农村自建房安全常识宣传，加强建筑施工人员安全教育培训，从源头上预防农村房屋安全事故的发生。**二要**从严监管执法，健全批前审查、现场检查、竣工验收相结合的监督机制，加大巡查力度，做好跟踪督查，彻底消除安全隐患；尤其是对无资质建房、违规改扩建等行为，要从严从重处罚，形成震慑态度。

（三）强化农村建房安全宣传和警示教育

各乡镇（街道、示范区）、农业农村、住建、自然资源等部门要结合此次事故发生原因和暴露出来的问题，加强农村“三无施工队伍”管理，针对性地开展安全宣传和警示教育。要进一步推动建筑施工法律法规、安全知识进村入户，提高农民建房法律意识和安全意识；要将农村建筑工匠纳入相关培训计划，开展施工前安全教育培训，切实提高农村建筑工匠安全施工技能和意识。要通过安全宣传和警示教育，进一步提升群众自建房安全风险意识，营造自建房屋安全良好氛围。

栾川县人民政府办公室　　2024年7月16日印发